رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٣٨٨ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٤٢٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٢٢هـ

المَوضُوعَاتُ

تأديب - محامي - قرارات تأديبية - لجنة تأديب المحامين - الاعتداء على مشرف دائرة قضائية - الدخول إلى مجلس القضاء دون إذن - عقوبة الإنذار - ضوابط مزاولة المهنة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة تأديب المحامين المتضمن معاقبته بعقوبة الإنذار؛ لارتكابه سلوكاً غير مهني - تضمن النظام وجوب مزاولة المحامي مهنته وفق الأصول الشرعية والنظامية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها - الثابت قيام المدعي حال كونه محامياً بالاعتداء على مشرف دائرة قضائية، والدخول لمجلس القضاء دون إذن، وإظهار أمور لا تليق بمهنة المحاماة خلال انعقاد الجلسة القضائية؛ وذلك بالمخالفة للنظام - موافقة القرار محل الدعوى للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (١١، ٢٩) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤هـ حاصلها وحاصل المرافعة الطعن في القرار الصادر من لجنة تأديب المحامين رقم (١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٧هـ، المبلغ له بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، المتضمن معاقبة موكله بعقوبة الإنذار؛ استناداً لما جاء في المحضر المعد من قبل المشرف الإداري بالمحكمة الجزائية بالخبر، المتضمن: قيام المدعى عليه بدفعه والدخول لمجلس القضاء بدون إذن. إذ أن ما أقدم عليه موكله يعتبر سلوكاً غير مهني؛ مما يعد مخالفة للمادة (١١) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ التي نصت بما يلي: "على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن"، ولهذا تمت معاقبته وفقاً لما ورد في المادة (٢٩/ثانياً/أ) التي نصت على: "ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: أ-الإنذار. ب-اللوم. ج-الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. د-شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص"، وذكر أن القرار صدر بالمخالفة للنظام من حيث تشكيل اللجنة، حيث إن عضو اللجنة الثاني (...)

يعمل قاضياً وما زال على رأس العمل بالمخالفة لنص المادة (٣/٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة المشار إليه آنفاً، والتي نصت على: "يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم ممارسة أحد الأعمال التالية: أ-القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب-تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة. ج-التحقيق أو الادعاء العام مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب، ج) ممن هو على رأس العمل"، كما أن القرار لم يستند إلى سبب شرعي أو نظامي في إدانة موكله. وقد أجابت ممثلة المدعى عليها بمذكرة حاصلها: التأكيد على ما ورد في قرار اللجنة المشار إليه آنفاً، وقدمت صورة من قرار نقل خدمات عضو اللجنة الثاني (...) إلى وظيفة مستشار شرعي للعمل في مكتب وزير العدل بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٤٥٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨هـ. وفي جلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار لجنة تأديب المحامين رقم (١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٧هـ المتضمن معاقبة موكله بعقوبة الإنذار؛ فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بناءً على المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم

الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن؛ متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية"، وتختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفق ما نصت عليه المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى، فلما كانت المادة (٣١) من نظام المحاماة المشار إليه آنفاً، نصت على أن: "...تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قرارتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده"، وبما أن القرار محل الطعن صدر بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٧هـ، وتبلغ به المدعي في ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، ثم تقدم بهذه الدعوى في ١٤٤٢/١٢/٤هـ، مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وفي الموضوع، فلما كان القرار محل الطعن استند في معاقبة المدعي بعقوبة الإنذار على ثبوت ارتكابه لسلوك غير مهني بالمخالفة لما ورد بالمادة (١١) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم

(م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ التي نصت بأن: "على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن"، إذ أنه جاء في المحضر المعدّ من قبل المشرف الإداري بالمحكمة الجزائية بالخبر قيام المدعي بدفعه والدخول لمجلس القضاء بدون إذن، كما تضمن خطاب رئيس المحكمة الجزائية بالخبر بأن المدعي أثناء انعقاد الجلسة القضائية قام بأمور لا تليق بمهنة المحاماة ولا بمن ينتسب لها حيث قام بالاعتداء على المشرف الإداري للمكتب القضائي أثناء عمله ودفعه بيديه بقوة واقتحم مجلس القضاء دون إذن وأظهر اللدد والشغب، وبهذا فإنه يتبين للدائرة ثبوت مخالفة المدعي للمادة (١١) المشار إليها آنفاً، وبما أن القرار انتهى إلى معاقبة المدعي بعقوبة الإنذار وفقاً لما ورد في المادة (٢٩/ثانياً/أ) التي نصت على: "ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية: أ-الإنذار. ب-اللوم. ج-الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. د-شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى سلامة القرار محل الطعن.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٤٣٨٨) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة العدل.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.